

El presente documento constituye el pliego de cláusulas administrativas de la contratación precomercial de los servicios de I+D ("Compra Pública Precomercial") efectuada por el CDTI E.P.E. (en adelante CDTI) en el expediente de referencia.

ÍNDICE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS	5
I. ANTECEDENTES.	20
I.1. COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN. COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL.	20
I.2. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD USUARIA.	20
I.3. CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO.....	21
I.4. PRINCIPIO DNSH (Do No Significant Harm). Autoevaluación Previa.	21
II. ELEMENTOS GENERALES.....	22
II.1. OBJETO DEL PLIEGO.....	22
II.2. RÉGIMEN JURÍDICO.....	22
II.3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN.	23
II.4. PUBLICIDAD.	24
III. ELEMENTOS DEL CONTRATO.	25
III.1. OBJETO DEL CONTRATO.....	25
III.2. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PRECIO.	25
III.3. FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS.	26
III.4. DURACIÓN Y PRÓRROGA.	28
III.5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.....	28
IV. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.....	32
IV.2. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	32
V. ADJUDICACIÓN.....	41
V.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.	41
V.2. EMPATES.	47
V.3. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.....	48
V.4. APERTURA, CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.	48
V.5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES PROPUESTOS ADJUDICATARIOS.....	49
V.6. GARANTÍA DEFINITIVA Y PLAZO DE GARANTÍA.	52
V.7. ADJUDICACIÓN. DESISTIMIENTO.	54
V.8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.....	55
VI. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	56
VI.1 EQUIPO RESPONSABLE DEL CONTRATO (ERC).	56
VI.2. FASES DE EJECUCIÓN.	57
VI.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN.....	62
VI.3.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR FASES	62
VI.3.2. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL HITO INTERMEDIO DE LA FASE II.....	64
VI.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.....	65
VI.5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.	67
VI.6. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.	70
VI.7. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.....	71
VI.8. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.....	71
VI.9. PENALIDADES.....	73
VI.10. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.....	77
VI.11. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.....	79
VI.12 CONSULTAS SOBRE EL CONTENIDO DEL PLIEGOS.....	79
VII. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.....	80

VII.1. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL (DPIS)	80
VII.1.1. Modalidad de derechos.....	80
VII.1.2. Resultados	80
VII.1.3. Patentes de interés para la Defensa Nacional.....	80
VII.1.4. Titularidad DPI	80
VII.1.5. El software (SW) como derecho de propiedad intelectual	83
VII.1.6. Publicación y difusión de potenciales DPI previa a su registro	84
VII.1.7. Protección de los resultados generados	84
VII.1.8. Mejoras y perfeccionamientos.....	86
VII.1.9. Gestión, mantenimiento y defensa	86
VII.2. EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS	88
VII.2.1. Obligación de explotar y comercializar los resultados	88
VII.2.2. Medidas a favor de CDTI, en caso de no explotación, por el adjudicatario, de la solución sujeta a DPI.	89
VII.2.3. Retornos económicos.....	89
VIII. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.	94
VIII.1. PROTECCIÓN DE DATOS	94
VIII.2. CONFIDENCIALIDAD	96
IX. PRINCIPIO DNSH (Do No Significant Harm)	98
ANEXO I. REQUISITOS FUNCIONALES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN	99
1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCE	99
1.1. INTRODUCCIÓN	99
1.2. OBJETIVO.....	99
1.3. ALCANCE.....	100
1.4. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS, SIGLAS Y DEFINICIONES	101
1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	102
2. FASES DE EJECUCIÓN.....	103
2.1. FASE I: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	103
2.2. FASE II: DESARROLLO Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL PROTOTIPO	104
2.3. FASE III: VALIDACIÓN PRE-OPERACIONAL.....	104
3. REQUISITOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS.....	105
3.1. REQUISITOS GENERALES COMUNES A AMBOS LOTES.....	105
3.2. REQUISITOS PARA EL UGV DE RUEDAS PARA OPERACIONES DE ALTA MOVILIDAD (LOTE 1)	107
3.2.1. Generales	107
3.2.2. Puntos de Interfaz.....	108
3.3. REQUISITOS PARA UGV DE CADENAS PARA TRABAJOS SOBRE TERRENO (LOTE 2)	109
3.3.1. Generales	109
3.3.2. Puntos de Interfaz.....	111
3.4. MODOS DE OPERACIÓN	113
3.5. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE MISIONES	114
3.6. REQUISITOS TÉCNICOS DEL PUESTO DE OPERACIÓN	115
3.7. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS SENSORES DE NAVEGACIÓN.....	115
3.8. REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS COMUNICACIONES	116
3.9. REQUISITOS RELATIVOS AL SOFTWARE.....	116
3.10. REQUISITOS DE LAS PRUEBAS.....	117
3.10.1. Pruebas de Verificación	117
3.10.2. Pruebas de Validación	118
3.11. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN	118

3.11.1.	Generales	118
3.11.2.	Relativos al Plan de Gestión del Proyecto	119
3.11.3.	Relativos a otros documentos de Gestión	119
3.11.4.	Relativos a la documentación de Pruebas	119
3.11.5.	Relativos a la documentación Técnica	120
3.11.6.	Relativos a la propiedad industrial e intelectual	122
4.	CALENDARIO DE EJECUCIÓN	123
5.	ENTREGABLES Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN	126
5.1.	RELACIÓN DE ENTREGABLES	126
5.2.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	129
5.2.1.	Fase I: Diseño de la solución	130
5.2.2.	Fase II: Desarrollo del prototipo y pruebas de la solución ...	135
5.2.3.	Fase III: Validación Pre-Operacional	137
6.	ALCANCE DEL SERVICIO. ESCENARIO DE VALIDACIÓN PRE-OPERACIONAL	139
ANEXO II. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)		143
ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE GRUPO EMPRESARIAL Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS ...		144
ANEXO IV. DECLARACIÓN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL PREVIOS		146
ANEXO V. MODELO OFERTA ECONÓMICA.....		149
ANEXO VI. MODELO DE AVAL		154
ANEXO VII. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.....		155
ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH).		159
ANEXO IX. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES. MODELO DACI, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		162
ANEXO X. MODELO DE DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN (CONTRATO)		163
ANEXO XI. MODELO CONTRATO DE LICENCIA DE USO		171
ANEXO XII. MODELO CONTRATO DE RETORNOS ECONÓMICOS		182
ANEXO XIII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES FINANCIADAS POR LOS FONDOS FEDER.		192
ANEXO XIV. MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.....		194
ANEXO XV. MODELO DE DECLARACIÓN DE SUBCONTRATISTA		195
ANEXO XVI. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS LICENCIAS DE TERCEROS Y SUS CONDICIONANTES Y LIMITACIONES.		196
ANEXO XVII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA TITULAR REAL DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LOS FONDOS FEDER.		197
ANEXO XVIII. MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN AL CONTRATO DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES. (LOTE...).....		198

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

Título del Contrato: "**COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL DE SERVICIOS DE I+D PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE SISTEMAS TERRESTRES NO TRIPULADOS (UGV) PARA MISIONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA QUE REQUIERAN DEL USO DE MEDIOS PESADOS, ELIMINANDO EL RIESGO PARA EL PERSONAL QUE LAS EJECUTA CON CARGO AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)**".

El presente contrato tiene por objeto la contratación de servicios de I+D en el **ámbito de sistemas autónomos terrestres (ROBOT TERRESTRE)**.

La contratación se efectúa por el CDTI en colaboración con el Ministerio de Defensa, en virtud del convenio suscrito entre ambas entidades con fecha 6 de octubre de 2025 («Boletín Oficial del Estado» número 273, Sección III, de fecha 13 de noviembre de 2025), relativo a la contratación de servicios de I+D en el ámbito de la de la robótica terrestre.

Se pretenden contratar soluciones innovadoras, inexistentes en el mercado, que puedan solucionar las necesidades públicas detectadas por el Ministerio de Defensa y que se puedan validar en un entorno pre-operacional proporcionado por dicha Administración.

El valor de los servicios I+D deberá ser la mayor parte del precio de la licitación.

Se requiere un salto tecnológico desde un TRL mínimo 4 a TRL 7, lo que supone un avance en el estado del arte actual de las tecnologías.

Se entiende por TRL (Technology Readiness Level) el nivel de madurez tecnológica, siendo:

- TRL 4: Tecnología validada en laboratorio.
- TRL 7: Demostración de prototipo en entorno operacional.

Consulta preliminar de mercado, CPM:

Fecha celebración: 07 de mayo de 2025 – 20 de junio de 2025.

Fecha publicación informe de conclusiones CPM: 14 de noviembre de 2025.

Autoevaluación previa del cumplimiento del principio de no perjuicio significativo para el medioambiente (DNSH): 20 de diciembre del 2024.

Informe de Vigilancia tecnológica: 17 de julio de 2024 y 28 de octubre de 2024.

Lotes:

☐ NO

☒ **SÍ**, Número de lotes: Dos (2)

LOTE 1: UGV DE RUEDAS PARA OPERACIONES DE ALTA MOVILIDAD

LOTE 2: UGV DE CADENAS PARA TRABAJOS SOBRE EL TERRENO

Número de lotes a los que se puede presentar cada licitador: **UNO (1)**

Se pueden presentar ofertas por un único lote (Lote 1 o Lote 2). En caso de participación en la licitación en UTE, la limitación de presentación de ofertas a un máximo de una por lote se entiende aplicada a cada una de las empresas que la componen y no sólo a la UTE como tal.

La misma limitación queda establecida con respecto a empresas del mismo grupo. Cuando perteneciendo a un grupo de empresas, una empresa licite a un lote determinado, ninguna otra empresa del grupo podrá licitar ni a ese lote determinado ni al otro lote.

Número de lotes de los que puede ser adjudicatario cada licitador: **UNO (1)**

Posibilidad de oferta integradora:

☐ Sí

☒ NO

Por las características diferenciadas de los servicios incluidas en los distintos lotes, no se contempla la presentación de ofertas integradoras.

2. CÓDIGOS CPV

Códigos de clasificación según nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV, Common Procurement Vocabulary) de la Comisión Europea, conforme al Reglamento (CE) 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007.

Los CPV del presente contrato son los siguientes:

73100000-3	Servicios de investigación y desarrollo experimental
73300000-5	Diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo
73420000-2	Estudio de pre-viabilidad y demostración tecnológica
73430000-5	Ensayo y evaluación
73410000-9	Investigación y tecnología militares
73423000-3	Desarrollo de vehículos militares
73433000-6	Ensayo y evaluación de vehículos militares

3. ORGANO DE CONTRATACIÓN

Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación E.P.E. (CDTI E.P.E.)

4. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y FINANCIACIÓN

Presupuesto base de licitación (sin IVA): 9.839.097,52 €

Importe del IVA (21%): 2.066.210,48 €

Importe total (con IVA): 11.905.308,00 €

Este presupuesto base de licitación se divide en dos LOTES diferenciados:

	LOTE 1 UGV DE RUEDAS OPERACIONES DE ALTA MOVILIDAD	LOTE 2 UGV DE CADENAS PARA TRABAJOS SOBRE EL TERRENO
Presupuesto base de licitación (sin IVA)	4.880.419,83 €	4.958.677,69 €
IVA (21%)	1.024.888,17 €	1.041.322,31 €
Importe Total (con IVA)	5.905.308,00 €	6.000.000,00 €

El contrato se ejecutará para cada lote por fases, con posibilidad de que existan múltiples adjudicatarios.

- Fase I: Diseño de la solución.
- Fase II: Desarrollo y pruebas de verificación del prototipo.
- Fase III: Validación pre-operacional.

En la siguiente tabla se muestran los presupuestos máximos de licitación de cada fase para cada LOTE, resultado de multiplicar el número máximo de adjudicatarios por fase y el importe máximo de la oferta de cada licitador en cada una de las fases:

LOTE 1. UGV DE RUEDAS OPERACIONES DE ALTA MOVILIDAD

FASE	Nº máximo adjudicatarios por Fase	Importe máximo de la oferta de cada licitador (sin IVA)	Importe máximo por fase (sin IVA)	IVA (21%)	Importe máximo por la fase (con IVA)
I	4	112.000,00 €	448.000,00 €	94.080,00 €	542.080,00 €
II	2	2.144.529,92 €	4.289.059,83 €	900.702,57 €	5.189.762,40€
III	2	71.680,00 €	143.360,00 €	30.105,60 €	173.465,60 €
	TOTAL	2.328.209,92 €	4.880.419,83 €	1.024.888,17 €	5.905.308,00 €

LOTE 2. UGV DE CADENAS PARA TRABAJOS SOBRE TERRENO

FASE	Nº máximo adjudicatarios por Fase	Importe máximo de la oferta de cada licitador (sin IVA)	Importe máximo por fase (sin IVA)	IVA (21%)	Importe máximo por la fase (con IVA)
I	4	112.000,00 €	448.000,00 €	94.080,00 €	542.080,00 €
II	2	2.183.658,84 €	4.367.317,69 €	917.136,71 €	5.284.454,40 €
III	2	71.680,00 €	143.360,00 €	30.105,60 €	173.465,60 €
	TOTAL	2.367.338,84 €	4.958.677,69 €	1.041.322,31 €	6.000.000,00 €

FINANCIACIÓN:

Con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) establecido por el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

El programa STEP regulado en el Reglamento UE 2024/295 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), debe movilizar los recursos en el marco de los programas existentes de la Unión como es el relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

5. GARANTÍA

Garantía definitiva: 3 % del importe de adjudicación, IVA excluido para cada uno de los lotes en los que se divide el contrato.

Tipo de garantía: Aval bancario o prestado por sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, intervenido ante notario; o retención en el precio cuando se trate de pequeñas o medianas empresas.

6. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento tiene las siguientes características:

- Tipo de procedimiento: **Abierto**.
- Número máximo de adjudicatarios por fase y lote:
 - 4 adjudicatarios en Fase I.
 - 2 adjudicatarios en Fase II.
 - 2 adjudicatarios en Fase III.
- Criterios de adjudicación: No evaluables mediante fórmulas **(80%)** y evaluables mediante fórmulas **(20%)**.
- Formalización de un único contrato por lote y por adjudicatario para todas las fases.
- Ejecución con fases eliminatorias entre adjudicatarios:
 - Fase I: Diseño de la solución.
 - Fase II: Desarrollo y pruebas de verificación del prototipo.
 - Fase III: Validación pre-operacional.
- Certificaciones por Fase según criterios de ejecución.
- Retornos económicos futuros para CDTI (ventas netas y entrada en capital).

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

ÍNDICE	CRITERIO DE ADJUDICACIÓN		PUNTUACIÓN MÁXIMA
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE B, 80%): 80 puntos (*umbral 40 puntos)			
Excelencia (50 puntos; *umbral: 25 puntos)			
1. Solución técnica	a	Descripción detallada de la solución técnica propuesta	10
	b	Justificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales establecidos en el pliego	8
	c	Justificación del cumplimiento de las demás características o condiciones previstas en el pliego	8
2. Perspectiva género	d	Identificación y descripción de las herramientas, tecnologías o elementos de diseño incorporados en la solución que integren la perspectiva de género	1
3. Innovación y salto tecnológico	e	Descripción del estado del arte	4
	f	Justificación del nivel de innovación de la propuesta, incluyendo la descripción del avance o salto tecnológico que representa respecto al estado del arte	5
	g	Aportación de un informe emitido por una entidad independiente que acredite y evalúe el grado de innovación de la propuesta	1
	h	Derechos de propiedad intelectual y/o industrial de las tecnologías o soluciones aportadas.	5
4. Capacidad licitador	i	Identificación y acreditación de la experiencia previa del licitador en las tecnologías incorporadas en la solución propuesta	3
	j	Descripción de la capacidad científico-tecnológica del licitador	5
Implementación (20 puntos)			
a	Descripción detallada del plan de trabajo, incluyendo actividades, hitos, entregables y cronograma de ejecución		6
b	Identificación y análisis de los principales riesgos asociados a la ejecución del contrato		2
c	Descripción del plan de gestión de riesgos y de las medidas de contingencia previstas		2
d	Presentación del organigrama del proyecto y asignación de los recursos humanos previstos para su ejecución.		4
e	Descripción de los medios materiales, técnicos y de infraestructuras adscritos a la ejecución del reto en cada una de sus fases.		4

f	Compromisos sociales asumidos por el licitador	
	f.1 - Compromiso de demostrar una diferencia entre los ingresos de las empleadas y los empleados del 0% ($\pm 2\%$) como porcentaje de los ingresos de los empleados, basada en el ingreso bruto medio por hora.	1
	f.2 - Compromiso de diseñar y aplicar un Plan para la Igualdad específico en el marco estricto de la prestación contractual. Dicho Plan debe incluir medidas de implantación de distintos horarios de conciliación y flexibilidad horaria.	0,5
	f.3 - Compromiso de implantar procesos susceptibles de una certificación o acreditación en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y se comprometan a aplicar a la plantilla que ejecutará el contrato las medidas y actuaciones exigidas en esos procesos para obtener dicha certificación, a tal efecto se considerará válido el distintivo "Empresa en igualdad" del Ministerio que en el momento correspondiente tenga la capacidad funcional de otorgar el mencionado distintivo, siendo admisible cualesquiera otro de carácter análogo o equivalente.	0,5
Impacto (10)		
a	Capacidad industrial del licitador, en el momento de la oferta, para poder comercializar la solución técnica presentada (Plan de industrialización y mercado CE).	8
b	Viabilidad futura, técnica y económica, de las soluciones aportadas en base a las prescripciones establecidas en el pliego.	2
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C, 20%): 20 puntos		
PRECIO TOTAL DE FASES		10
RETORNOS ECONÓMICOS FUTUROS (sobre ventas netas)		5
RETORNOS ECONÓMICOS FUTUROS (entrada en capital)		5
TOTAL		100
(*) Criterios No Evaluables Mediante Fórmulas: Umbral Mínimo de 40 puntos (50% máximo puntos) y sin que en ningún criterio se obtengan cero puntos. De este umbral mínimo, deberán obtenerse al menos 25 puntos en el criterio 1, relativo a la Excelencia.		
8. PLAZO DE EJECUCIÓN		
DURACIÓN: El plazo de ejecución total máximo del contrato - para los dos lotes - será de 30 meses, según la distribución de fases que se muestra a continuación: Fase I: Diseño de la solución: Máximo 5 meses, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato, o desde la fecha indicada en el contrato, si éste estableciera otra diferente. Fase II: Desarrollo de un prototipo y pruebas de la solución propuesta: Máximo 21 meses, a contar desde el día siguiente al de la certificación de la Fase I.		

- **Fase III: Verificación pre-operacional:** Máximo **4 meses**, a contar desde el día siguiente al de la certificación de la Fase II.

El inicio del plazo de ejecución será desde el día siguiente al de la formalización del contrato, o desde la fecha indicada en el contrato, si éste estableciera otro diferente.

El calendario de ejecución se ajustará a lo especificado en el ANEXO I. REQUISITOS FUNCIONALES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN.

- **PRÓRROGAS:**

- ☐ SI
☒ NO

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta en el lote por el que licite.

9.1 MODALIDAD Y LUGAR:

Presentación electrónica: Presentación de las ofertas por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

9.2 PLAZO:

La fecha y hora límite para la presentación de las ofertas será la indicada en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante de CDTI alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

9.3 IDIOMA:

El idioma oficial de esta licitación es el castellano. Todas las propuestas y comunicaciones se realizarán en castellano.

9.4 FORMA:

Las ofertas se presentarán en **tres sobres o archivos electrónicos**:

- A. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (**Documentación Administrativa**).
- B. Proposición relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas (**Documentación Técnica**).
- C. Proposición relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas (**Documentación Económica**).

Las ofertas deberán hacer referencia a todas las fases del contrato.

9.5 DOCUMENTACIÓN:

SOBRE A:

- Formulario DEUC (Anexo II).
- Declaración responsable de pertenencia a Grupo Empresarial y otras circunstancias (Anexo III).
- Compromiso de adscripción al contrato en cada uno de sus lotes de medios personales o materiales. (Anexo XVIII)
- Compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (ANEXO XIV).
- Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo al medioambiente (Principio DNSH) (Anexo VIII).

SOBRE B:

- MEMORIA TÉCNICA (contenido mínimo detallado en la cláusula IV.2.2 del pliego – CONTENIDO DE LAS OFERTAS).
- Declaración sobre derechos de propiedad intelectual o industrial previos (Anexo IV).
- Declaración responsable de las licencias de terceros y sus condicionantes y limitaciones (Anexo XVI).

SOBRE C:

- Oferta económica (Anexo V).

10. SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA

10.1 SOLVENCIA ECONÓMICA

☒ **VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS**

Volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiera el contrato, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los cinco últimos ejercicios concluidos, deberá ser igual o superior al valor anual medio del contrato para cada uno de los lotes, es decir, se exige igualar o superar el siguiente importe:

- **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (931.283,97 €) para el Lote 1 [UGV ruedas].**
- **NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (946.935,54 €) para el Lote 2 [UGV cadenas].**

Forma de acreditación: Declaración responsable del empresario y Cuentas Anuales referidas al año de mayor volumen de negocio de los cinco últimos ejercicios concluidos, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil deberán acreditarlo mediante la presentación de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

☐ **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR RIESGOS PROFESIONALES:**

Importe de la póliza:

Forma de acreditación: justificante de la existencia del seguro.

La inscripción en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público** (ROLECE) también acreditará, a tenor de su contenido y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

10.2 SOLVENCIA TÉCNICA:**SERVICIOS DE I+D** (internos o para terceros)

Relación de los principales servicios de I+D realizados para terceros, o proyectos internos de I+D, efectivamente realizados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en el curso de, como máximo, los 5 últimos años. Deberá indicarse el importe, el período de ejecución y el destinatario, público o privado, de los mismos.

Importe mínimo: Importe total acumulado - en el año de mayor ejecución en el curso de esos 5 años - igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato para cada uno de los lotes, es decir, se exige igualar o superar el siguiente importe:

- **SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS [651.898,78 €] para el Lote 1 [UGV ruedas].**
- **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS [662.854,88 €] para el Lote 2 [UGV cadenas].**

Dicho importe podrá acreditarse con la suma de varios servicios o proyectos realizados en los últimos cinco años, siempre que en conjunto superen el umbral económico más arriba exigido.

Forma de acreditación: Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

En todo caso, los servicios o proyectos deben guardar relación con el objeto del contrato. Esto se entenderá acreditado en aquellos servicios o proyectos cuyo CPV coincida con las tres primeras cifras de alguno de los códigos CPV del presente pliego.

10.3 CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA:**COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN AL CONTRATO DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES:**

☒ SI

☐ NO

Se exigirá, además, la adscripción de los siguientes perfiles profesionales clave a la ejecución del proyecto en cada uno de los lotes. El personal clave no podrá ser subcontratado:

- **1 Jefe,fa / Gestor,ra de proyecto** con experiencia mínima de cinco (5) años en la gestión de desarrollo de proyectos y en posesión de un título superior universitario (Licenciado, Ingeniero o equivalente).
- **1 Especialista técnico,ca** en posesión de un título universitario de Ingeniero Industrial, Telecomunicación o equivalente, con experiencia acreditada mínima de cinco (5) años en proyectos de vehículos autónomos. Se valorará la posesión adicional del título de Doctor Ingeniero, Especialista o Experto Universitario (títulos oficiales) en una especialidad robótica.
- **1 Especialista técnico,ca** en posesión de un título universitario de Ingeniero Industrial, Telecomunicación, o equivalente con experiencia acreditada mínima de dos (2) años en alguna de estas áreas:
 - proyectos de vehículos autónomos. Se valorará la posesión adicional del título de Doctor Ingeniero, Especialista o Experto Universitario (títulos oficiales) en una especialidad robótica.
 - proyectos de sistemas de vigilancia terrestre instalables en vehículos.

La empresa deberá adscribir al contrato en cada uno de los lotes las instalaciones técnicas, medios y hardware (HW) y software (SW) siguientes:

- Sistemas con el HW y SW necesarias para el desarrollo de aplicaciones robóticas en vehículos, incluyendo diseño, ingeniería y simulación.
- Sistemas con el HW y SW necesarias para el desarrollo de sistemas de vigilancia terrestre, incluyendo diseño, ingeniería y simulación.
- Licencias y herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto (licencia de las herramientas de desarrollo SW, de las herramientas de apoyo tipo control versiones, gestión de errores o de pruebas, licencias de Sistemas Operativos, etc.).

Estos compromisos deberán ser mantenidos por los adjudicatarios durante toda la vigencia del contrato, y cualquier variación de los medios adscritos deberá ser aprobada previa y expresamente por CDTI. **Estos compromisos se configuran como unas condiciones contractuales esenciales.**

La declaración de perfiles profesionales del personal técnico se realizará mediante la aportación de un documento de compromiso de adscripción al contrato de medios personales (ANEXO XVIII),

La documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios humanos y materiales comprometidos para su adscripción al contrato será la exigida en la cláusula V.5.d) de este pliego a los propuestos como adjudicatarios.

10.4 ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS DE TERCEROS:

☒ SI

☐ NO

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula IV.2.2, los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades deberán indicarlo así en la declaración responsable a incluir en el Sobre A (en concreto, en la sección C, de la parte II del DEUC).

Adicionalmente, en el caso de que el propuesto como adjudicatario pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, deberá demostrar que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, otorgado ante Notario, en el que manifiesten: que conocen en todo su alcance las condiciones de la licitación a los que concurre el licitador; que ostentan la solvencia requerida, aportando documento acreditativo de ello (en la forma prevista en la cláusula V.5 del Pliego); que no están incurso en una prohibición de contratar; y manifieste/n su voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del contrato.

En todo caso, y respecto de la integración con medios externos, hemos de advertir que la entidad que recurra a la solvencia de un tercero deberá aportar solvencia propia para poder resultar adjudicataria del correspondiente contrato, en estos términos sólo la solvencia aportada por terceros y que pueda ser acumulada a la aportada por el propuesto como adjudicatario será susceptible de integración en los términos indicados en el artículo 75 LCSP.

Asimismo, y de acuerdo con el mencionado artículo 75 LCSP en su punto 3, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre una entidad y otras a las que recurra de sus capacidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario tal como es la aportación conjunta de garantía definitiva o inclusión del adjudicatario en la póliza de seguros del cedente de la solvencia.

De igual modo en las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 9 a 16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

Por otro lado, los empresarios que concurren agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal, con la advertencia que al menos una de las empresas integrantes de la unión deberá aportar solvencia propia con el fin de integrarla con las capacidades del tercero ajeno a la unión temporal.

Cuando se trate de empresas pertenecientes a un mismo grupo, conforme a la definición del artículo 42 del Código de Comercio, podrán asimismo basarse en la solvencia y medios de las entidades de su grupo empresarial siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

V. ADJUDICACIÓN.

V.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Una vez seleccionadas las ofertas recibidas, se considerará un MÁXIMO DE ADJUDICATARIOS, según el número establecido en el punto 6 del cuadro de características, que cubran los objetivos de todas las fases de ejecución del contrato, según los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN punto 7 del cuadro de características.

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo en varias etapas:

- **Valoración criterios subjetivos. Umbrales:**

La primera etapa será la de valoración de los **criterios no evaluables mediante fórmulas**, de forma que las propuestas que no alcancen los umbrales mínimos establecidos en el cuadro de características no accederán a la siguiente.

- **Valoración criterios objetivos:**

La segunda etapa será la de valoración de los **criterios evaluables mediante fórmulas**.

La **puntuación final** de las propuestas será la suma de las puntuaciones obtenidas en los criterios no evaluables mediante fórmulas (SOBRE B) y en los criterios evaluables mediante fórmulas (SOBRE C).

A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

Las propuestas recibidas se calificarán atendiendo a los siguientes criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, que serán puntuados según la tabla contenida en el cuadro de características:

CRITERIO 1. EXCELENCIA

1) Solución técnica:

a) Descripción detallada de la solución técnica propuesta. Máximo 10 puntos

Se valorará la justificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos que aparecen en el ANEXO I, describiendo las tecnologías a desarrollar y la integración necesaria para conseguir que la propuesta cumpla con los requisitos requeridos.

b) Justificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales establecidos en el pliego. Máximo 8 puntos.

Se valorará el grado de adecuación de la solución propuesta a los requisitos técnicos y funcionales definidos en el pliego, evaluándose la claridad y solidez de la justificación presentada para demostrar cómo la propuesta satisface dichos requisitos. Asimismo, se tendrá en cuenta la coherencia entre las funcionalidades planteadas, la arquitectura técnica propuesta y los mecanismos previstos para garantizar el correcto funcionamiento, rendimiento y, en su caso, la interoperabilidad o seguridad del sistema.

c) Justificación del cumplimiento de las demás características o condiciones previstas en el pliego. Máximo 8 puntos.

Se valorará la adecuación de la propuesta a las restantes condiciones y características establecidas en el pliego que no estén directamente vinculadas a los requisitos técnicos o funcionales. En particular, se evaluará la claridad con la que se describen las medidas previstas para asegurar el cumplimiento de dichas condiciones y la coherencia de la solución con el marco normativo, organizativo u operativo aplicable.

2) Perspectiva de género. Máximo 1 punto.

Se valorará la identificación y descripción de las herramientas, tecnologías y/o elementos de diseño incorporados en la solución que integren la perspectiva de género. Se valorará el posible enfoque de género incluido en el diseño técnico y funcional de la solución. Se deberá motivar cómo el diseño, los datos, la tecnología y/o los procesos consideran posibles diferencias en necesidades, usos e impactos entre mujeres y hombres.

3) Innovación y salto tecnológico:

e) Descripción del estado del arte. Máximo 4 puntos.

Se valorará:

- La calidad de la contextualización de la propuesta dentro del panorama tecnológico actual.
- La identificación y descripción de investigaciones recientes, tecnologías y/o tendencias relacionadas con el objeto del reto, refiriendo y explicando sectores/escenarios/entornos (TRL)/ámbitos de aplicación/validación de las tecnologías descritas.
- La descripción analítica de las fortalezas y debilidades de las distintas tecnologías identificadas con relación al reto.
- La inclusión de referencias bibliográficas que soporten la validez de los datos.

f) Justificación del nivel de innovación de la propuesta, incluyendo la descripción del avance o salto tecnológico que representa respecto al estado del arte. Máximo 5 puntos.

Se requiere el desarrollo *ad hoc* de nuevas funcionalidades y capacidades en base al empleo de conocimientos y técnicas de índole científica y tecnológica que dé lugar a mejoras sustanciales sobre el estado actual de la oferta tecnológica en mercado que permita dar respuesta integral a las necesidades planteadas. En consecuencia, se valorará:

- La coherencia y rigor científico-técnica en la motivación de la selección de la tecnología/s ofertada/s frente a otras identificadas en el estado del arte, destacando el salto tecnológico que representa respecto a estas últimas
- La adecuación y justificación del nivel de madurez de la tecnología propuesta (TRL de partida) a lo establecido en este pliego.

- La identificación y descripción de la generación de conocimiento y de desarrollo experimental que posibilite validar la tecnología en el entorno descrito en el pliego (TRL final).
- Serán **mejor valoradas** aquellas ofertas que, partiendo del TRL 4-5, alcancen de los requisitos (ANEXO I) mediante la realización de actividades específicas de investigación y/o desarrollo experimental relevantes.
- Tendrán una **menor valoración** aquellas ofertas partiendo del TRL 4-5, alcancen los requisitos (ANEXO I), fundamentalmente, mediante la aplicación de tecnologías ya desarrolladas pero que aún no han sido implementadas en el entorno operacional descrito en la Fase III del pliego (supone introducción de elementos técnicos de medio alcance o proyección).

g) Informe emitido por una entidad independiente que acredite y evalúe el grado de innovación de la propuesta. Máximo 1 punto.

Se valorará la aportación de informes que sean emitidos por un tercero con experiencia demostrable. En este caso, deberán haber sido emitidos con una antigüedad no superior a 365 días naturales desde la publicación de esta licitación.

h) Derechos de propiedad intelectual y/o industrial de las tecnologías o soluciones aportadas. Máximo 5 puntos.

Se valorará la adecuación con el objeto del contrato, el nivel de madurez tecnológica de la propuesta, el grado de innovación y el grado de completitud respecto a la solución final, de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial del licitador, según ANEXO IV, sobre tecnologías directamente relacionadas con el objeto del contrato (derechos preexistentes o “background”).

No se considerarán, a efectos de este criterio, los derechos que sean propiedad exclusiva de terceros ajenos al licitador ni aquellos sobre los que únicamente se ostenten licencias de uso o explotación sin facultad de sublicencia.

A tal efecto, el licitador deberá acreditar fehacientemente el porcentaje de titularidad o las facultades de licencia y sublicencia que ostenta sobre los derechos invocados y su vinculación efectiva con el objeto del contrato, quedando excluidos de valoración todos aquellos derechos que no cumplan estos requisitos.

i) Identificación y acreditación de la experiencia previa del licitador en las tecnologías incorporadas en la solución propuesta. Máximo 3 puntos.

Se valorará la experiencia previa del licitador en el desarrollo, implementación o investigación relacionada con las tecnologías incluidas en la solución propuesta. En particular, se evaluará la acreditación de dicha experiencia mediante referencias a proyectos anteriores, contratos, desarrollos tecnológicos, publicaciones o colaboraciones relevantes que demuestren conocimiento y experiencia práctica en las áreas tecnológicas implicadas en el reto.

j) Descripción de la capacidad científico-tecnológica del licitador. Máximo 5 puntos.

Se valorará la capacidad científico-tecnológica del licitador para abordar con solvencia el desarrollo de la solución propuesta en el marco del reto. En este sentido, se evaluarán los recursos técnicos y de conocimiento disponibles que se asignarán específicamente al proyecto, incluyendo la cualificación del personal investigador o técnico, la experiencia en actividades de I+D+i, las infraestructuras tecnológicas disponibles, así como la participación en proyectos de innovación o investigación que evidencien la capacidad para aplicar eficazmente medios y conocimientos en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas.

CRITERIO 2. IMPLEMENTACIÓN

a) Descripción detallada del plan de trabajo, incluyendo actividades, hitos, entregables y cronograma de ejecución. Máximo 6 puntos.

Se valorará la adecuación al reto de:

- La metodología a utilizar para el desarrollo de la propuesta, diagrama de tareas y temporización aproximada de las actividades a desarrollar (incluir un Diagrama de Gantt).
- El nivel de definición y adecuación de objetivos, hitos y criterios de éxito.
- El nivel de definición y concreción de los trabajos a realizar.

b) Identificación y análisis de los principales riesgos asociados a la ejecución del contrato. Máximo 2 puntos.

Se identifican y analizan los principales riesgos del proyecto, incluyendo tecnológicos, organizativos, industriales y de plazos, evaluando su probabilidad e impacto.

c) Descripción del plan de gestión de riesgos y de las medidas de contingencia previstas. Máximo 2 puntos.

Se valorará:

- La calidad y el grado de detalle del plan de gestión de riesgos y el plan de contingencias propuesto.
- La especificidad de las medidas correctoras a los riesgos detectados y la adecuación, detalle, pertinencia y coherencia con los objetivos del reto y con el plan de trabajo.

d) Presentación del organigrama del proyecto y asignación de los recursos humanos previstos para su ejecución. Máximo 4 puntos.

Se valorará la claridad y adecuación del organigrama del reto, así como la correcta definición de los roles, responsabilidades y dedicación de los recursos humanos asignados a la ejecución de la propuesta y su integración en la metodología del reto. En particular, se evaluará la coherencia entre los perfiles profesionales propuestos y las actividades previstas, la adecuada distribución de funciones dentro del equipo de trabajo y la capacidad organizativa del licitador para garantizar una gestión eficaz y coordinada de las actividades necesarias para el desarrollo de la solución.

e) Descripción de los medios materiales, técnicos y de infraestructuras adscritos a la ejecución del reto en cada una de sus fases. Máximo 4 puntos.

Se valorará la identificación y descripción los medios técnicos, materiales, de infraestructura e instalaciones que el licitador pone a disposición del reto, así como el detalle del uso de estos en las actividades de diseño, el desarrollo, la fabricación del prototipo, las pruebas, mediciones, etc.

f) Compromisos sociales asumidos por el licitador.

- Compromiso de demostrar una diferencia entre los ingresos de las empleadas y los empleados del 0% ($\pm 2\%$) como porcentaje de los ingresos de los empleados, basada en el ingreso bruto medio por hora. Máximo 1 punto.

El licitador se compromete a garantizar la igualdad salarial entre empleadas y empleados involucrados en la ejecución del proyecto, asegurando que la diferencia entre sus ingresos sea del 0% ($\pm 2\%$), calculada sobre el ingreso bruto medio por hora de los empleados. Este compromiso refleja la aplicación efectiva de políticas de equidad salarial, promoviendo la igualdad de oportunidades y el trato justo entre géneros en todas las actividades relacionadas con el contrato.

- Compromiso de diseñar y aplicar un Plan para la Igualdad específico en el marco estricto de la prestación contractual. Dicho Plan debe incluir medidas de implantación de distintos horarios de conciliación y flexibilidad horaria. Máximo 0,5 puntos.
- Compromiso de implantar procesos susceptibles de una certificación o acreditación en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y se comprometan a aplicar a la plantilla que ejecutará el contrato las medidas y actuaciones exigidas en esos procesos para obtener dicha certificación, a tal efecto se considerará válido el distintivo "Empresa en igualdad" del Ministerio que en el momento correspondiente tenga la capacidad funcional de otorgar el mencionado distintivo, siendo admisible cualesquiera otro de carácter análogo o equivalente. Máximo 0,5 puntos.

Los compromisos serán verificados respecto el cumplimiento de su contenido, por el equipo responsable del contrato previo al inicio de la Fase II.

CRITERIO 3. IMPACTO.

a) Capacidad industrial del licitador, en el momento de la oferta, para poder comercializar la solución técnica presentada (Plan de industrialización y marcado CE). Máximo 8 puntos

Se valorará la capacidad industrial del licitador, en el momento de presentación de la oferta, para poder comercializar la solución técnica propuesta. El licitador deberá presentar un plan de marcado CE de la solución propuesta, en el momento de presentación de la oferta.

b) Viabilidad futura, técnica y económica, de las soluciones aportadas en base a las prescripciones establecidas en el pliego. Máximo 2 puntos.

Se valorará la viabilidad futura, técnica y económica, de las soluciones para

conseguir alcanzar un producto disponible en el mercado, partiendo de un prototipo validado en un entorno preoperacional que dé respuesta a los requisitos descritos en el ANEXO I, presentando para ello un plan de negocio referido a competitividad en prestaciones, el coste competitivo del ciclo de vida, y la rápida implantación de la solución propuesta, en el mercado global para asegurar una continuidad de la solución tecnológica adoptada y así conseguir la implantación como un producto en el mercado.

B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

CRITERIO 1. PRECIO TOTAL DE FASES

La asignación de puntuación se realizará de la siguiente manera: La oferta más económica recibe la puntuación máxima posible según el cuadro de características.

El resto de las ofertas realizadas obtienen una puntuación de manera proporcional comparándola con la oferta más económica de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Po = Pm \cdot \left(\frac{Oe}{Of} \right)$$

Donde:

Po= Puntuación Obtenida

Oe = Oferta más económica

Of = Oferta realizada

Pm = Puntuación máxima posible (ver cuadro de características)

CRITERIO 2. RETORNOS ECONÓMICOS FUTUROS (sobre ventas netas anuales)

Porcentaje de las ventas netas obtenidas por la futura explotación del resultado comercial del servicio objeto del presente contrato a percibir por el CDTI. **Como mínimo ha de ofertarse un 2% del porcentaje de ventas netas. Si el porcentaje ofrecido es inferior al 2% se entenderá que se oferta un 2%.**

Criterio:

Se establece un mínimo del 2% y hasta un máximo del 20% del porcentaje de ventas netas obtenidas por la explotación del resultado de I+D como retorno económico para CDTI. La puntuación se asignará de la siguiente forma:

Si el valor ofrecido es 2% se le asignará 0 puntos.

Si el valor ofrecido es mayor que 2% y menor que 20% se aplicará la siguiente formula:

$$Po = Pm \cdot \frac{X - 2\%}{20\% - 2\%}$$

Donde:

Po = Puntuación Obtenida

Pm = Puntuación máxima posible (ver cuadro de características).

X = Porcentaje ofertado por cada licitador.

Si el valor ofrecido es 20% se le asignará la máxima puntuación.

CRITERIO 3. RETORNOS ECONÓMICOS FUTUROS (Participación en capital)

Importe sobre el que se dará opción de conversión a CDTI, bien en acciones/participaciones sociales de la empresa adjudicataria o en acciones/participaciones sociales de una nueva empresa que se constituirá con objeto de explotar la tecnología generada en este contrato.

Criterio:

Se establece un máximo por importe sobre el que se dará opción de conversión a CDTI igual al importe máximo de la oferta total a presentar. Por cada licitador (IVA excluido) (LOTE 1: 2.328.209,92 €; LOTE 2: 2.367.338,84 €).

La asignación de puntuación se realizará de la siguiente manera:

La oferta que proponga el mayor importe sobre el que se dará opción de conversión a CDTI recibirá la puntuación máxima (apartado 7 del cuadro de características).

El resto de las ofertas realizadas obtendrán una puntuación de manera proporcional comparándola con la oferta de importe más elevado, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Po = Pm \cdot \left(\frac{Of}{Oe} \right)$$

Donde:

Po= Puntuación Obtenida

Oe = Oferta de mayor importe sobre el que se dará opción de conversión a CDTI (no podrá ser superior al máximo permitido)

Of = Oferta realizada (importe sobre el que se dará opción de conversión a CDTI)

Pm = Puntuación máxima posible (ver cuadro de características)

V.2. EMPATES.

Los eventuales empates se resolverán en primer lugar a favor de aquellas propuestas que hayan obtenido una mayor puntuación en el criterio 1 "EXCELENCIA" y dentro de este sobre el criterio 1) Solución Técnica.

Si en este apartado también han obtenido el mismo número de puntos, se considerarán mejor clasificadas aquellas que hayan obtenido una puntuación superior en el criterio 2 "IMPLEMENTACIÓN".

Si se mantuviera la situación de empate, se resolverá a favor de las proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, cuenten con más personas discapacitadas o en situación de exclusión social en plantilla con contrato indefinido y jornada completa de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

V.3. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad.

En el caso de que haya un único licitador, se considerará que la oferta es anormalmente baja, cuando sea inferior en más de 25 unidades porcentuales al presupuesto base de licitación. Para el cálculo de la baja, se tendrá en cuenta únicamente la valoración de fórmula referida al precio.

En el caso de que haya más de un licitador, se considerará que las ofertas son anormales o desproporcionadas, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Cuando se identifique que una oferta puede considerarse anormal o desproporcionada, deberá darse audiencia al licitador para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, conforme al artículo 149 de la LCSP.

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

Recibidas las alegaciones, previo asesoramiento técnico correspondiente, si se estimase que la oferta no puede ser cumplida por la inclusión de valores anormales o desproporcionados, se la excluirá de la clasificación y se establecerá la misma a partir de las mejores ofertas, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

V.4. APERTURA, CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa Especial de Contratación calificará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (sobre o archivo A) y se comunicará a los licitadores los defectos y omisiones subsanables que se aprecien concediéndoles un plazo no superior a **tres (3) días hábiles**, contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación, plazo dentro del cual deberá entregarse la nueva documentación. De no producirse la subsanación o corrección en los términos requeridos o

lo hacen fuera de plazo, se entenderá que han retirado materialmente sus ofertas, quedando excluidos de la licitación.

La Mesa hará un pronunciamiento expreso sobre las ofertas admitidas y las rechazadas y los motivos del rechazo. Serán recurribles en reposición los actos de trámite que supongan la exclusión del proceso de licitación.

Una vez admitidas las ofertas, la Mesa realizará la apertura del sobre o archivo B que contiene la documentación correspondiente a la "Oferta sobre criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas", y hará entrega de la documentación técnica al Grupo Técnico de Trabajo constituido en colaboración entre CDTI y la Entidad usuaria, que será el encargado de su análisis y valoración. A tales efectos, el Grupo Técnico de Trabajo podrá contar con los expertos que estime conveniente, que tendrán acceso a la documentación obrante en el sobre B.

El informe sobre la oferta técnica que emita el Grupo Técnico de Trabajo será estudiado por la Mesa, así como los informes emitidos, en su caso, por los expertos independientes, y servirá de fundamento a su decisión en cuanto a la puntuación a otorgar en esta primera etapa.

La apertura de la oferta económica, del sobre o archivo C se realizará en acto público en la fecha y hora que figure en el anuncio de licitación. Antes de la apertura, se procederá a la lectura pública de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los licitadores en la documentación relativa a criterios no evaluables mediante fórmulas.

La Mesa valorará las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en este pliego y las clasificará por orden decreciente, solicitando a los primeros clasificados (hasta el número máximo por lote previsto en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS) la documentación precisa para verificar que se cumplen los requisitos necesarios para ser propuestos como adjudicatarios (ver apartado V.5 del pliego).

La propuesta de adjudicación se elevará al órgano de contratación.

No se creará derecho alguno en favor de los licitadores hasta que se les haya adjudicado el contrato por el órgano de contratación.

El órgano de contratación podrá comprobar en cualquier momento la veracidad de los documentos aportados, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo solicitar al licitador o contratista la documentación o informes complementarios que estime conveniente.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o en su caso, la resolución del contrato, con pérdida en su caso de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. En el caso de que se produjera este hecho, se podrá adjudicar el contrato al siguiente clasificado.

V.5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES PROPUESTOS ADJUDICATARIOS.

La Mesa requerirá a los licitadores seleccionados para que, dentro del plazo máximo de **10 días hábiles**, a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiesen recibido el requerimiento, presenten la siguiente documentación acreditativa: